

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD que celebran por una parte la sociedad denominada **Corporativo Serysi S. de R.L de C.V**, representada en este acto por su Gerente General Único **Sergio Hernández Flores** en lo sucesivo **El Cliente** y por la otra parte la sociedad denominada **Publicidad con Tecnología en Imagen Corporativa S.A de C.V** a través de su Administrador General Único **Issac Alejandro Villarruel Martínez** en lo sucesivo **El Prestador**, conjuntamente identificados en el presente contrato como Las Partes, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas-----

Declaraciones:

A) Declara "El Cliente" por medio de su Gerente General Único:

- I. Es una sociedad mercantil de responsabilidad limitada de capital variable legalmente constituida bajo el amparo de la legislación mexicana mediante póliza número 8,789 (ocho mil setecientos ochenta y nueve) de fecha 7 (siete) de abril del año 2010 (dos mil diez) otorgada ante la fe del Lic. Sergio Ramírez Fernández, Corredor Público número 23 (veintitrés) de la plaza mercantil del Estado Jalisco, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco bajo folio mercantil 53641* 1 cinco, tres, seis, cuatro, uno, asterisco, uno, de fecha 16 de abril de 2010.
- II. Que en este acto se encuentra representada por Sergio Hernández Flores quien es mexicano, mayor de edad, con plena capacidad para contratar y obligarse según el presente instrumento por virtud de estar nombrado como Gerente de la sociedad, y quién manifiesta bajo protesta de decir verdad que sus facultades no la han sido revocadas, limitadas ni modificadas en sentido alguno, acreditando la personalidad con la que comparece a través de la póliza descrita en el inciso inmediato anterior.
- III. Que se identifica con Credencial de Elector (INE) número IDMEX3114072288126 tres, uno, uno, cuatro, cero, siete, dos, dos, ocho, ocho, uno, dos, seis.
- IV. Que su representada establece el siguiente domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, citas y documentos, bien judiciales o extrajudiciales, por todo el tiempo que dure la vigencia de la relación contractual que hoy celebra el ubicado en: Torre Cube 2, número 4596, Piso número 19-A en Avenida Paseo Royal Country, colonia Puerta de Hierro, municipio de Zapopan, Jalisco, México. CP. 45116. Así como los correos electrónicos: **julio.ortiz@shelonabel.com** y **christian.ortiz@shelonabel.com**

- V. Que su representante legal sí sabe leer y escribir y que no existe ninguna otra persona además de los firmantes que deba considerarse como tercero interesado en atención a sus relaciones económico-patrimoniales.
- VI. Que es su deseo celebrar el presente instrumento jurídico en los términos y condiciones que se precisan en el capítulo que sigue.

B) Declara "El Prestador" a través de su Administrador General Único y bajo protesta de decir verdad:

- I. Que es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes mexicanas, según consta en la escritura pública número 14, 625 catorce mil seiscientos veinticinco de fecha 07 siete de octubre del 2019 dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Lic. Ricardo Salvador Rodríguez Vera Notario Público número 34 treinta y cuatro de la Ciudad de Zapopan, Jalisco
- II. Que en este acto se encuentra representada por Issac Alejandro Villarruel Martínez es mexicano, mayor de edad, con plena capacidad para contratar y obligarse según el presente instrumento por virtud de estar nombrado como Administrador General Único de la sociedad, y quién manifiesta bajo protesta de decir verdad que sus facultades no la han sido revocadas, limitadas ni modificadas en sentido alguno, acreditando la personalidad con la que comparece a través de la póliza descrita en el inciso inmediato anterior.
- III. Que tiene su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Universidad 5179, Colonia Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco.
- IV. Que cuenta con los elementos, experiencia y medios adecuados y suficientes para prestar los servicios especializados de publicidad toda vez que tiene por objeto social.
- V. Que se encuentra debidamente registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes PT190918LL4

Declaran **Las Partes** se reconocen la personalidad jurídica con la que comparecen a celebrar el presente contrato y es su voluntad en someterse al tenor de las siguientes:

Cláusulas:

PRIMERA. OBJETO. El Prestador se obliga a prestar a El Cliente los servicios especializados en materia de publicidad, consistentes en:

- Asistencia técnica en implementación de publicidad y publicidad digital

- Creación de campañas publicitarias
- Asesoría en temas de diseño en pro de la imagen corporativa

En adelante y para efectos de este instrumento se denominarán los "**Servicios en Publicidad**", en el entendido de que los mismos no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de **El Cliente** y **El Prestador** es especialista en ello, contando con la experiencia, los recursos y equipamiento necesaria para tales efectos.

SEGUNDA. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. **El Prestador** se obliga a realizar los Servicios Especializados objeto del presente contrato, de manera remota y de conformidad con especificaciones y requisitos de **El Cliente**, obligándose a realizarlos hasta su total terminación y satisfacción.

TERCERA. COLABORADORES. **El Prestador** prestará los Servicios en Publicidad de manera profesional y con medios y elementos propios, prestando los mismos por conducto de sus trabajadores, profesionistas, socios, asesores, consultores, personal especializado, prestadores y/o cualquier persona o personas especializadas y debidamente calificada para prestar los mismos.

En la ejecución de los Servicios en Publicidad contratados, participarán trabajadores los cuales estarán bajo dependencia de **El Prestador** quien asumirá toda relación laboral y contractual de sus colaboradores, quienes permanecerán en todo momento bajo dependencia de **El Prestador**, por ser éste su único y exclusivo empleador.

CUARTA. CONTRAPRESTACIÓN. Por la prestación de los Servicios en Publicidad convenidos, **El Cliente** se obliga a pagar a **El Prestador** por concepto de contraprestación, la cantidad establecida en los comprobantes fiscales que emita **El Prestador**, mismos que contendrán el monto total a pagar respecto de los Servicios en Publicidad objeto del presente contrato y serán enviados invariablemente al cierre de cada mes.

QUINTA. FORMA DE PAGO. Posterior al envío de los comprobantes fiscales digitales, **El Cliente** se obliga a hacer el pago mediante transferencia bancaria a una cuenta de cuya titularidad se encuentre a favor de **El Prestador**.

SEXTA. VIGENCIA. La vigencia del presente Contrato comenzará a surtir efectos a partir de su firma y se mantendrá vigente por un periodo de **12 (doce) meses**. Asimismo, **Las Partes** están de acuerdo en que ambos podrán terminar la relación contractual, sin necesidad que medie resolución judicial y sin responsabilidad alguna, mediante notificación por escrito a la otra parte con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de la terminación.

En caso de que se necesite contar nuevamente con los servicios de **El Prestador**, se requerirá la celebración de un nuevo contrato, estipulando las nuevas condiciones en la prestación de los Servicios.

SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. **Las Partes** serán y operarán como empresas independientes, sin más obligación que lo expresamente pactado en el presente contrato.

El Prestador es una persona independiente y este contrato no crea relación laboral por lo que **El Prestador** se obliga a desempeñar los Servicios Especializados con equipo, herramienta y trabajadores propios, por lo que **El Cliente** no tendrá ningún nexo con los trabajadores o empleados de **El Prestador**.

El Prestador es el único responsable de la preparación y eficiencia de sus colaboradores, por lo que asume expresamente toda relación laboral y contractual con sus colaboradores, dependientes, asesores o proveedores, quienes de ninguna manera se encontrarán subordinados a **El Cliente**. El Prestador asumirá las obligaciones laborales y obrero-patronales derivadas de este contrato, liberando a El Cliente en este acto respecto de juicios interpuestos en su contra, por los colaboradores de El Prestador, cargos económicos derivados de estos juicios y que corresponden a liquidaciones, indemnizaciones, finiquitos y otras prestaciones determinadas por las autoridades laborales.



En caso de que **El Prestador** se niegue a asumir la relación laboral se obliga a pagar todos los gastos y costas que se generen (Abogados, finiquitos, convenios, documentación probatoria, laudos) por el juicio laboral a **El Cliente**.

El Prestador se obliga a mantener en paz y a salvo a **El Cliente**, propiamente de cualquier reclamación que pudiere surgir con motivo de conflicto o responsabilidad de carácter laboral o de cualquier otra índole con dicho personal.

El Prestador manifiesta expresamente que de conformidad con el Artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, cuenta con elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones obrero-patronales frente a sus empleados, por lo que será considerado únicamente de **El Prestador** como patrón en sus relaciones con los operadores, obreros, empleados y personal, quienes estarán contratados por cuenta exclusiva de **El Prestador**, actuando por su propio derecho, y en ningún caso en representación de **El Cliente**, siendo por cuenta exclusiva de **El Prestador** los salarios, indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier obligación o prestación laboral conforme a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás legislación aplicable.

OCTAVA. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR.

- I. **El Prestador** expresamente se obliga a prestar los Servicios en Publicidad de manera profesional y especializada, cumpliendo siempre con todas las leyes aplicables.
- II. **El Prestador** se obliga a prestar los Servicios en Publicidad con sus propios recursos, elementos necesarios, propios y suficientes para dar cumplimiento en tiempo y forma a las necesidades de **El Cliente**.
- III. **El Prestador** se compromete a dar cabal y oportuno cumplimiento a la totalidad de las disposiciones aplicables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL CLIENTE.

- I. **El Cliente** se obliga a pagar en forma oportuna la contraprestación estipulada por la prestación de los Servicios en Publicidad de acuerdo con las facturas que El Prestador reporte al cierre de mes.
- II. **El Cliente** se obliga a proporcionar a **El Prestador** toda la información, accesos, activos y recursos necesarios para la ejecución de los Servicios materia del presente contrato.

DÉCIMA. CESIÓN. **El Prestador** no podrá ceder o traspasar en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivadas de este contrato a favor de un tercero, salvo el caso de que **El Cliente** de previamente por escrito su conformidad al respecto.

Será motivo de rescisión contractual sin responsabilidad para **El Cliente** el que **El Prestador** ceda en todo o en parte los derechos a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de **El Cliente**.

DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. Queda convenido entre **Las Partes** que dada la naturaleza de los Servicios en Publicidad a ser prestados por **El Prestador**, **El Cliente** le ha entregado y en el futuro le entregará, incluyendo sin limitar, información, conocimientos, documentos, archivos, registros, propiedad industrial e intelectual de cualquier naturaleza, "know-how", estrategias de negocios y diseños, inventos, información técnica, métodos, fórmulas, procesos, diseños, dibujos, presentaciones visuales, esquemas, especificaciones, muestras, especímenes, materiales físicos, reportes, software, programas de computación y modelos, propiedad de **El Cliente** y/o propiedad de terceros que hayan contratado los servicios de **El Cliente** con motivo de la celebración y ejecución del presente, que es puesta a disposición de **El Prestador** en forma escrita, verbal, gráfica, medios electrónicos o de cómputo, o de cualquier otra forma, conforme al presente, por lo que **El Prestador** se obliga a conservar dicha información confidencial bajo la más estricta confidencialidad, encontrándose impedido para divulgar o dar a conocer dicha información a cualquier tercero. **El Prestador**, en virtud de la celebración del presente documento y en apego a lo establecido en las disposiciones legales aplicables, se hace sabedor de su obligación de confidencialidad y se obliga a mantener en secreto y a no copiar o divulgar de ninguna manera a terceras personas ajenas a la relación contractual, la información confidencial que **El Cliente** le revele o en la que asista o participe directa o indirectamente o de la que tenga conocimiento durante el desarrollo de los Servicios o en virtud del objeto del presente contrato y cuya divulgación le pueda causar daños a **El Cliente** y/o a terceros que hayan contratado los servicios de **El Cliente**, en el entendido que, en caso de incumplimiento de esta obligación, **El Cliente** tendrá la facultad de rescindir este contrato y a que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, sin perjuicio de las penas que se impondrán de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Durante la vigencia de este contrato y durante los siguientes dos años a partir del término del mismo, **Las Partes** se obligan a no difundir la información confidencial que en su caso llegasen a intercambiar. **Las Partes** se hacen responsables de sus empleados, agentes, distribuidores, y/o prestadores de servicios que divulguen información confidencial acerca de este contrato. La parte que incumpla la presente disposición indemnizará a la otra y lo mantendrá a salvo por cualquiera de los daños ocasionados por actos u omisiones, realizados por ésta, sus empleados, agentes, distribuidores y/o prestadores de servicios.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CAUSAS DE RESCISIÓN. Las **Partes** acuerdan que en caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente documento, la parte afectada podrá exigir entre el cumplimiento forzoso de la obligación omitida o no cumplida de conformidad con lo pactado, o la rescisión del presente contrato.

Para los efectos conducentes a la presente cláusula, se consideran como incumplimientos al mismo, de manera enunciativa más no limitativa los siguientes supuestos:

- I. El manifiesto incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por alguna de **Las Partes**.
- II. Que **El Prestador**, sin aviso previo a **El Cliente** traspase o ceda los derechos sobre el presente contrato o encomiende a terceros las obligaciones que aquí contrae, sin el consentimiento previo de **El Cliente**.
- III. Por el incumplimiento de **El Prestador** a alguna de las especificaciones a que están sujetos los Servicios en Publicidad aquí contratados.
- IV. En general, por cualquier incumplimiento de parte de **El Prestador** a cualquier otra de las obligaciones derivadas del presente contrato, a las leyes y reglamentos aplicables o a las instrucciones que realice **El Cliente** respecto a la ejecución de los Servicios.

El Cliente tendrá el derecho de suspender el pago de la contraprestación por los Servicios contratados ante cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas a cargo de **El Prestador**.

DÉCIMA TERCERA. SUBCONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS. Las **Partes** convienen que **El Prestador** no podrá subcontratar terceros para la prestación de los Servicios Especializados, por lo que será el único responsable frente al **Cliente** por los Servicios prestados al amparo de este contrato.

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de **Las Partes** será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento se genere por caso fortuito o fuerza mayor. Si ocurre el caso fortuito o causas de fuerza mayor que impidan a una de Las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo, la parte impedida notificará a la otra en los 10 días naturales siguientes a conocerse la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor.

En el supuesto que las consecuencias de caso fortuito o fuerza mayor persistan por mas de 10 (diez) naturales días a partir de que la parte afectada notifique de su existencia, cualquiera de **Las Partes** podrá por terminado el presente contrato mediante aviso por escrito a la otra parte, sin que medie resolución judicial para tal efecto.

DÉCIMA QUINTA. NOTIFICACIONES. Las Partes manifiestan que, todos los avisos y notificaciones que deban darse en relación a este contrato se harán por escrito y con acuse de recibo, los cuales se enviarán a los domicilios que al efecto señalan:

El Cliente	El Prestador de Servicios
Avenida Paseo Royal Country 4596, interior 19, Colonia Puerta de Hierro, Municipio de Zapopan, Jalisco. Código Postal: 45116.	Avenida Naciones Unidas 5179, Colonia Jardines Universidad, Municipio de Zapopan, Jalisco. Código Postal: 45110.

En caso de existir algún cambio en los domicilios señalados, se deberá notificar a la otra parte con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que ocurra el cambio respectivo. En caso de no darse aviso, las notificaciones surtirán plenamente sus efectos en el domicilio anterior

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Las Partes acuerdan que, cualquier modificación a lo establecido en el presente contrato deberá constar por escrito y deberá ser firmado de conformidad por ambas partes. La parte que reciba la notificación para la modificación tendrá un plazo máximo de 10 (diez) días naturales para analizar la solicitud, pero tendrá el compromiso de comunicarse dentro de dicho periodo con la otra parte para comentar sobre su intención de seguir o no la solicitud que se hubiese planteado.

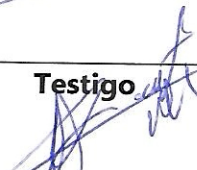
DÉCIMA SÉPTIMA. DIVISIBILIDAD. Si alguna de las cláusulas, obligaciones y/o derechos pactados en este documento fuera inaplicable por autoridad competente, el resto de las cláusulas aquí descritas continuará en pleno vigor y efecto.

DÉCIMA OCTAVA. INTEGRIDAD. Este contrato es el único y total acuerdo entre las partes con relación a los Servicios en Publicidad que se deben realizar, por lo que acuerdan dejar sin efectos legales cualquier acuerdo verbal o escrito celebrado antes de la celebración de este, por lo que no podrá modificarse o alterarse en todo o en parte sin el consentimiento mutuo por escrito de las partes.

DÉCIMA NOVENA. ENCABEZADOS. Los encabezados citados en cada cláusula de este contrato solo tendrán efectos de referencia, por lo que no sobre la validez del contenido o se consideran parte de ellas.

VIGÉSIMA. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN. Las Partes están de acuerdo en que, se apliquen las disposiciones del leyes aplicables y vigentes, en todo aquello que no se oponga a lo expresamente pactado en este documento. Para el caso de controversia sobre la interpretación y cumplimiento del presente contrato, Las Partes convienen en someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales la Ciudad de Guadalajara, Jalisco renunciando expresamente al fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra circunstancia pudiese corresponderles.

Leído que fue por **Las Partes** y debidamente enteradas de todas y cada una de las cláusulas del contenido del presente contrato y de su alcance jurídico, firman de conformidad por duplicado al calce de cada página, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **16 de abril de 2024**, quedando un ejemplar de este en poder de cada una de **Las Partes.**

El Cliente  Corporativo Serysi S de RL de CV, por conducto de su Gerente General Único; Sergio Hernández Flores.	El Prestador de Servicios  Publicidad con Tecnología en Imagen Corporativa SA de CV, por conducto de su Administrador General Único; Issac Alejandro Villarruel Martínez
Testigo  Christian Andrés Ortiz Jacal	Testigo  Julio César Ortiz Vera

